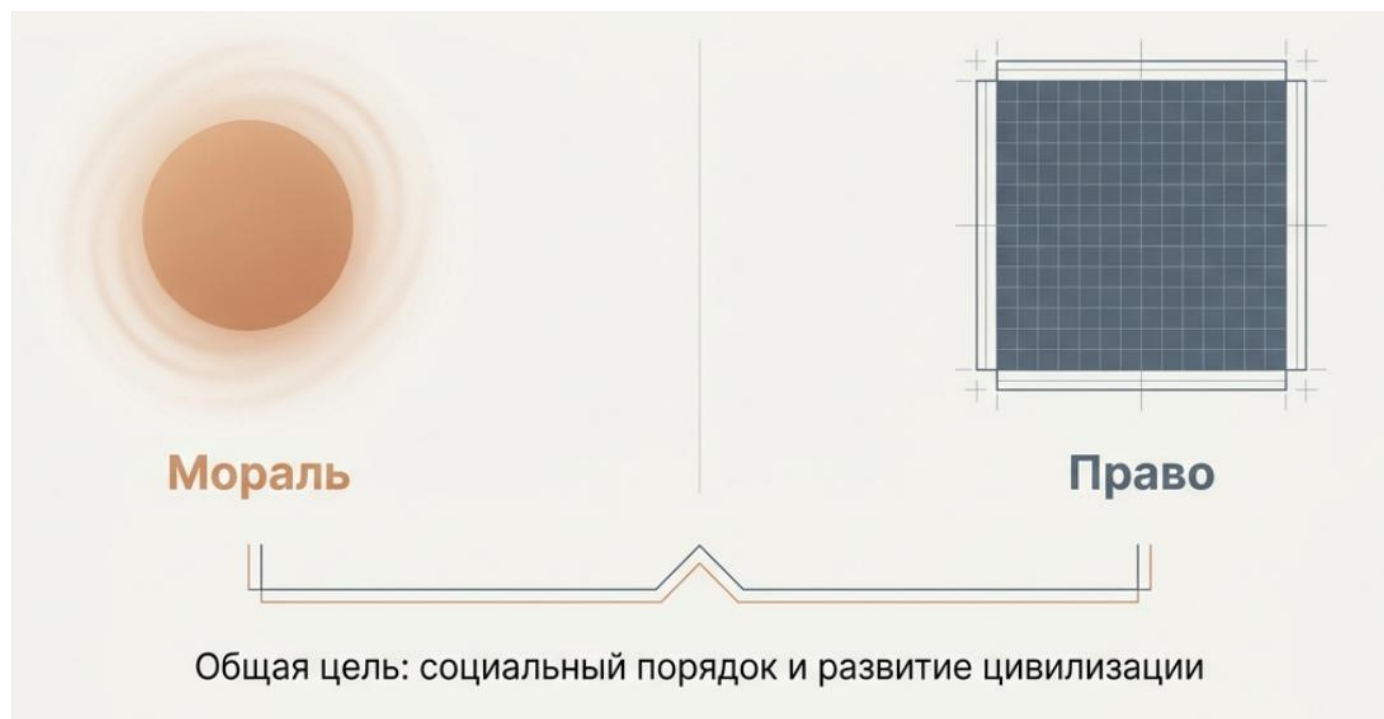


Отношение права и морали: сходства и различие

Выполнила: студентка группы 241-201 Марценюк О.Р.

Два фундаментальных регулятора общества

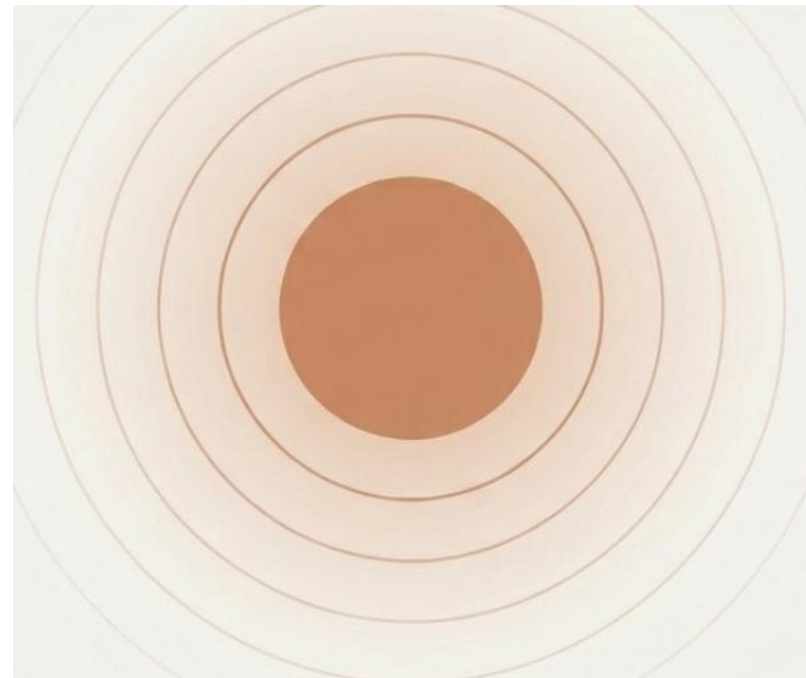
Система социальных норм держится на двух базовых силах, которые упорядочивают отношения между людьми и определяют границы индивидуальной свободы.



Мораль: внутренний компас

Система исторически сложившихся принципов и норм, регулирующих поведение человека с позиций добра и зла.

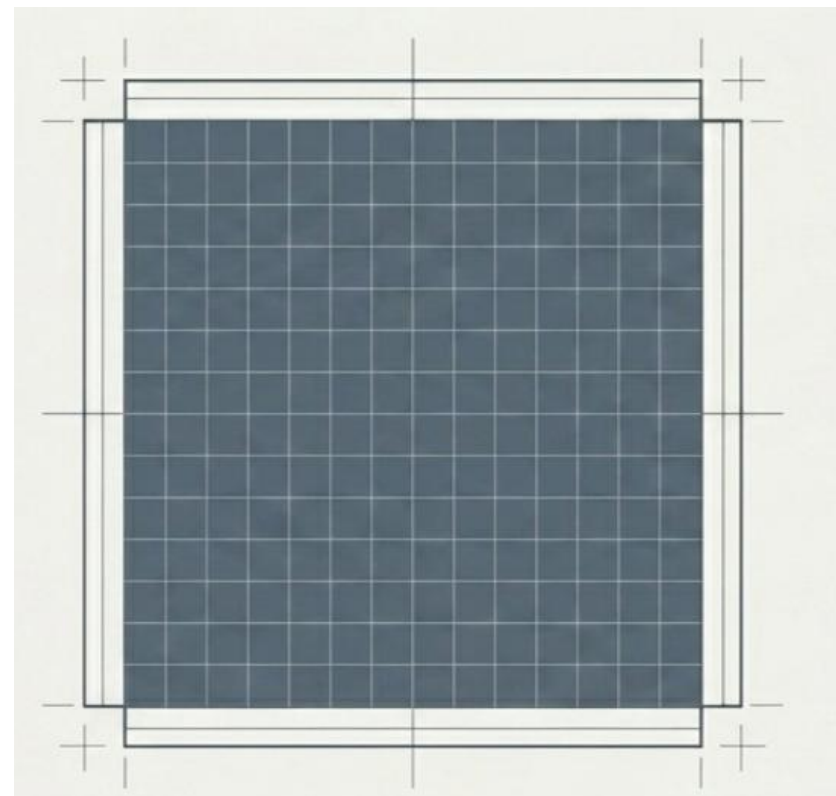
- **Происхождение:** Возникает естественно вместе с развитием общества.
- **Форма выражения:** Живет в общественном сознании, культуре и традициях (неформализована).
- **Санкция:** Внутренний самоконтроль (совесть) и реакция социума (общественное мнение).



Право: внешние границы

Система общеобязательных, формально определенных юридических норм, установленных и охраняемых государством.

- **Происхождение:** Формируется целенаправленно вместе с появлением государства.
- **Форма выражения:** Строго зафиксирована в нормативных правовых актах (законах, кодексах).
- **Санкция:** Внешний контроль и меры государственного принуждения.



Точки пересечения

Несмотря на разную природу, право и мораль имеют единый фундамент.



Ключевые отличия

Критерий	Мораль	Право
Происхождение	Формируется обществом стихийно	Устанавливается государством
Форма выражения	Устная (в сознании общества)	Письменная (в официальных актах)
Время введения	По мере осознания обществом	В точно установленный законом срок
Способ обеспечения	Сила привычки, совесть, общественное мнение	Сила государственного аппарата принуждения
Критерии оценки	Добро/зло, честно/бесчестно	Законно/незаконно, правомерно/неправомерно

Масштаб регулирования

Сфера действия морали значительно шире сферы действия права.



Ограничения и предписания

ПРАВО ОГРАНИЧИВАЕТ



Указывает, какие действия человек совершать не должен. Фокус на запретах и установлении рамок дозволенного поведения.

МОРАЛЬ ПРЕДПИСЫВАЕТ



Не только запрещает безнравственное поведение, но и обязывает человека к правильным, активным действиям (помощь, милосердие).

Мотив поведения: Внутреннее vs Внешнее

Для права важен результат (правомерность). Для морали первичен мотив поступка.



Внешняя мотивация (Право)

- **Причина:** Страх уголовного наказания.
- **Результат:** Кражи нет (Правомерно).
- **Моральная ценность:** Низкая. ↘

Внутренняя мотивация (Мораль)

- **Причина:** Внутреннее убеждение, что воровство — это зло.
- **Результат:** Кражи нет (Правомерно).
- **Моральная ценность:** Высокая (поступок по Канту). ✓

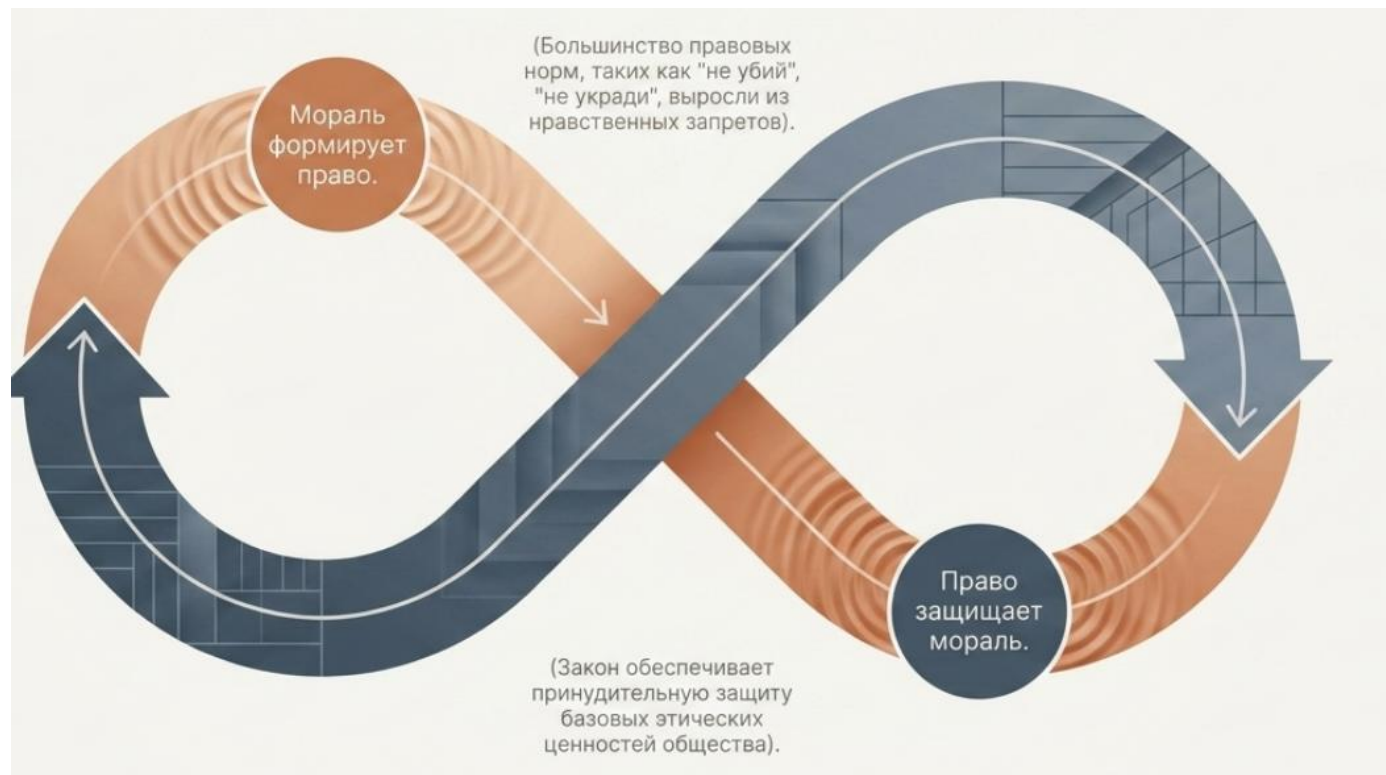
Право как "минимум морали"

Философы В. Соловьев и Г. Еллинек определяли право как низший, но абсолютно необходимый предел нравственности.



Взаимодействие и синергия

Мораль и право постоянно поддерживают и питают друг друга.



Право на защите морали: Практика

Право не просто декларирует нравственность, оно предоставляет инструменты для ее защиты.

Статья 151 Гражданского кодекса РФ

Компенсация морального вреда.

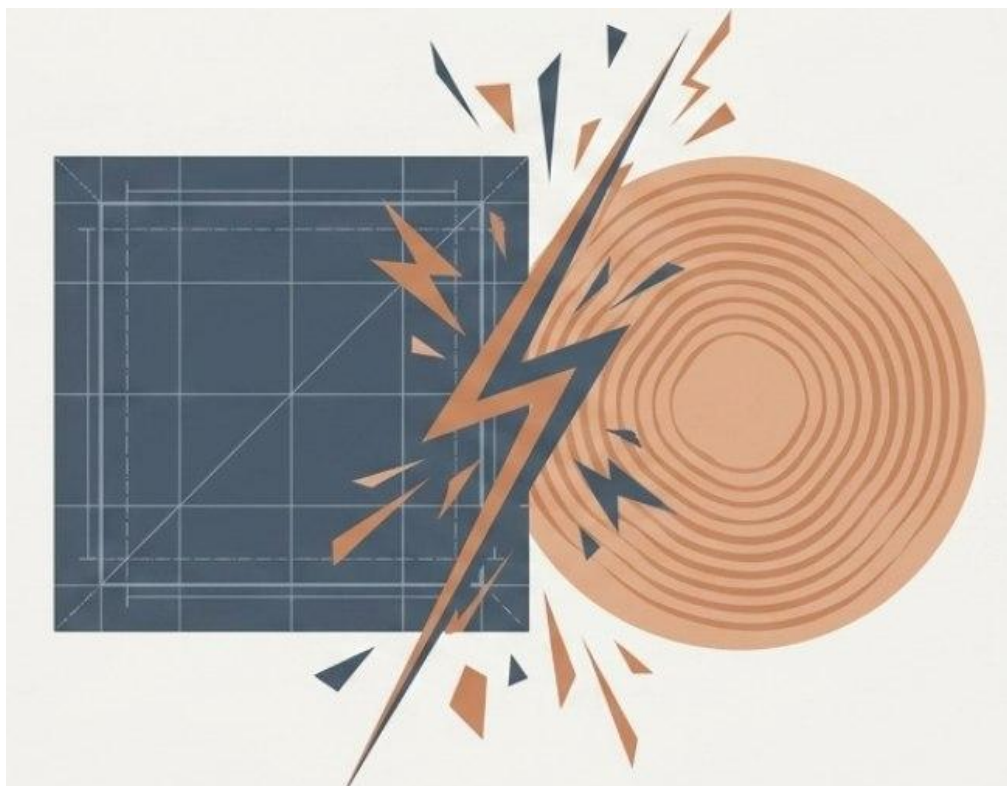
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)... суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации.



Право дает юридическую (материальную) форму защите влюльной защитой тонки моральных категорий (честь, достоинство, страдания).

Зоны конфликта

Коллизии возникают, когда формальное право расходится с совестью и нравственностью.

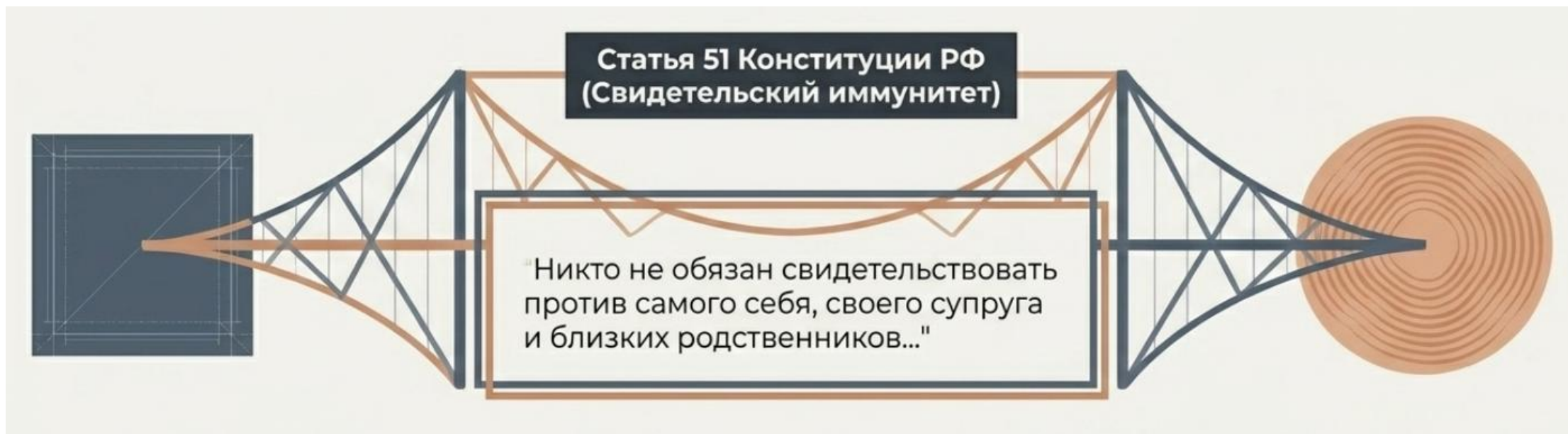


Проблема свидетельства против близких.

- Правовое требование: Обязанность говорить правду следствию (угроза статьи за лжесвидетельство)
- Моральный долг: Защита семьи, запрет на причинение вреда близкому человеку

Разрешение коллизий

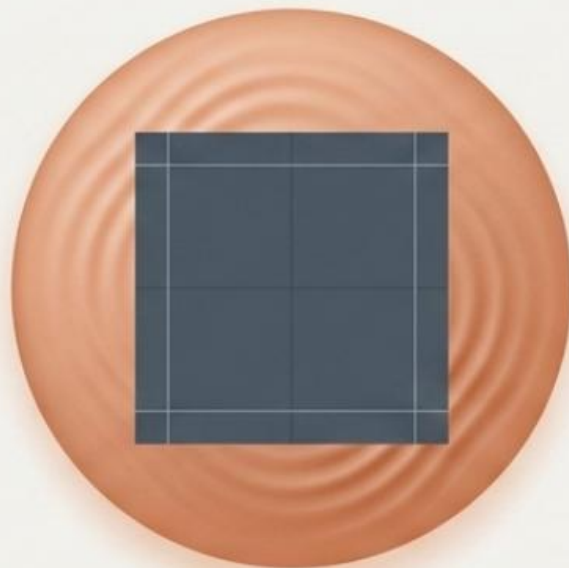
В развитом обществе право отступает, чтобы не разрушать высшие нравственные устои.



Идеальное состояние: Правовая культура

Истинный социальный прогресс достигается только при гармоничном слиянии права и морали.

■ Право без морали превращается в слепой инструмент произвола и диктатуры.



● Мораль без права остается лишь благим пожеланием, лишенным механизма защиты.

Спасибо за внимание

СМЕЛАЯ МЫСЛЬ